

KC桌面——外资精译

香港地产

香港地产

国务院《境外直接投资条例》("837号文") (报告) 引发投资者对内地居民购买香港房产资格问题的担忧。为厘清法律影响，我们邀请了一位北京律师进行专家电话会。六大要点如下：

- 对内地居民而言，为购买房产向香港汇款从未被允许，且未来也不太可能获批。
 - 然而，若资金来源为离岸资金，内地居民购买香港房产并无禁令。
 - 837号文似乎并非旨在遏制内地居民购买香港房产。
 - 将房地产纳入CRS（共同申报准则）较为复杂，短期内可能不具现实性。
 - 对于被归类为"内地税务居民"的内地居民，理论上需就香港房产的租金收入/资本利得缴纳20%的税，但这并非新规。
 - 即使发现部分内地居民违规融资购买香港房产，更可能面临处罚，但强制出售的可能性不大。
- 尽管我们认为市场担忧情绪可能持续一段时间，但电话会后我们的担忧略有减轻，因为837号文似乎（至少目前）并非针对内地居民购买香港房产，且相关规定或多或少维持现状。然而，专家电话会仍凸显了一项风险：中国政府可能要求常驻香港的内地居民（若被定义为"内地税务居民"）申报其离岸资产持有情况（包括房地产），这可能需缴纳额外税款。这或将降低持有香港房产的财务吸引力。在香港住宅市场，我们估计所有交易中5-10%（按价值计为10-15%）来自非香港常住的内地买家，他们可能受到更严格执法的影响（尽管若能证明资金来源为离岸，理论上不应受影响）。我们认为，仅此一点不应阻碍房地产上升周期（详见我们此前报告）。然而，该板块目前还面临另外两重逆风：（1）加息预期升温（报告）；（2）恒生指数表现疲软，而历史数据显示恒指与香港房价高度相关。短期内，我们预计该板块将维持区间震荡，直至：（1）有证据表明对一手房去化率、二手房成交量和房价影响甚微；（2）加息预期缓解。短期内，我们预计长实集团/信和置业将跑赢，恒基地产/新世界发展将跑输。逢低吸纳建议关注新鸿基地产。

中国内地/香港地产及综合企业

JPM证券（亚太）有限公司/JPM经纪（香港）有限公司

专家电话会20个问答

问题1) 837号文的背景是什么？为何在此时间节点推出？

- 837号文的出台主要源于一起涉及美国公司拟收购中国AI公司的代表性跨境案例。该案例引发了两大监管关注：（1）个人境外投资：控股股东以个人身份持有离岸股权；（2）技术出口：公司将核心业务和人员转移至境外，中国监管机构认为这属于未经批准的技术出口。837号文是受实际案例推动的自上而下的监管回应。
- 另一个关键驱动因素是税务监管。中国个人积累了大量离岸资产（如股权），但此前缺乏统一的国务院级框架，导致监管和税务执行难以协调。新规旨在填补这一空白。837号文是一项框架性政策，整合了各部委现有规定，并未实质性改变现行制度。

[illegible]

公众号：KC桌面

公众号：KC桌面

[illegible]

公众号：KC桌面

公众号：KC桌面

公众号：KC桌面

公众号：KC桌面

公众号：KC桌面

公众号：KC桌面

公众号：KC桌面

公众号：KC桌面

公众号：KC桌面

公众号：KC桌面

公众号：KC桌面

公众号：KC桌面

公众号：KC桌面

*

- CRS 旨在实现税务机关与金融机构之间的信息交换，涵盖金融账户（余额、利息、股息等）。
- 房地产目前未被归类为 CRS 下的金融资产。
- 将房地产纳入需要全球房产登记机构之间的协调，或对 CRS 框架进行重大扩展，这在操作上非常复杂。

不过，间接监控是可能的：• 账户层面的数据可能揭示大额资金流出或资产增长；• 税务机关可能要求解释；以及

- 公共房产登记机构（例如香港土地注册处）可能实现交叉核对。

*

Q6) 如果此前资金违反外汇管理规定转移至境外购买香港房产，存在哪些风险？

执法重点在于非法跨境资金转移，而非购房行为本身。

常见违规行为包括：• 地下钱庄渠道

- 对敲交易

- 拆分使用多个5万美元购汇额度。

处罚通常涉及约5%-10%的罚款（非法资金罚款比例可能更高）。

在实践中，强制处置境外资产的可能性不大。

*

Q7) 中国政府如何看待内地居民持有香港资产？

核心关切仍在于资本外流的合规性，而非资产所在地。

在实践中：

- 现有的境外资产通常被视为既成事实。

• 当局通常不要求资金回流。

- 与其他境外司法管辖区相比，香港被视为相对更可接受（因其为中国的一部分）。

然而，对于企业而言，政策倾向于鼓励投资于战略性海外区域（例如东南亚、中东、拉丁美洲）。

*

Q8) 境外收入（例如IPO所得、股票薪酬）能否用于购买香港房产？

- 可以。根据外汇管理规定，此类收入通常被视为合法的境外资金，可用于境外投资。

- 但是，如果个人是中国税务居民，该收入可能仍需在中国缴税。

- 目前没有要求个人将境外投资收益汇回国内的规定。

*

Q9) 837号文之后是否会出台更详细的规则？

837号文是一项框架性/协调性法规，后续很可能出台更详细的规则。

其三个核心要素是：

- 统一企业ODI监管：整合并标准化对企业境外投资的监管。

• 加强技术出口管制：对关键领域（例如人工智能）实施更严格的规则。

- 将个人境外投资纳入监管体系：在国家层面首次明确提出对个人境外投资进行规范化管理。

按照立法惯例，在国务院发布框架性法规后，执行机构（发改委、商务部、外管局等）将发布配套规则和操作指引。因此，监管标准和操作路径——尤其是针对个人境外投资——预计将变得更加清晰。但具体时间表尚不确定。

*

Q10) 支付外汇违规罚款后，资金是否被视为“合法”？

- 在实践中，处罚针对的是外汇违规行为本身。罚款缴纳后，资金通常仍可留在境外，无需强制汇回。

*

Q11) 837号文未来是否会使得资金流入香港购房变得更加困难？

- 实践中常用的方法包括：使用每年 5 万美元的购汇额度、对敲/对冲安排（或地下渠道）、通过内地与香港关联公司之间的服务费转移资金，以及利用 ODI 结构汇出资金后转而用于购房或个人用途（最后一种合规风险最高）。其中许多操作处于灰色地带，可能并不合法。
- 对资金汇出的监管正在收紧，预计这些渠道将面临更严格的审查和更高的执行难度。银行对跨境转账的合规审查已变得更加严格。
- 在实践中，“对敲”风险主要集中在资金集中流动上。

*

Q12) 受贈的境外資金能否用於在香港購房？

- 可以，前提是該贈與（例如來自香港親屬）確實是境外資金，且不涉及變相的跨境資金轉移。

*

Q13) 公司/信托架构能否规避 CRS 或税务义务？

- 对于公司架构，CRS 通常关注账户持有人及其控制人（例如股东）。具体披露内容取决于架构设计和申报立场，且公开的实际案例相对较少，因此效果不确定。
- 对于信托，CRS 要求报告关键方，包括委托人、受托人和受益人。有实践表明，此类信息可能被交换至内地税务机关并引发问询。
- 从税务角度看，税务机关通常适用“实质重于形式”原则。如果架构的主要目的是避税，税务机关可能穿透该架构并施加纳税义务。

*

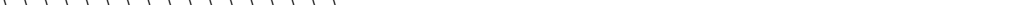
Q14) “购房通”是否会取得进展？

- “Property Connect”（即为香港内地居民建立合法渠道，将资金从中国内地汇至香港购房）是香港方面提出的建议，但能否真正落地，取决于内地方面是否解决核心问题：资金出境。由于外汇兑换和资本账户流动在内地受到监管，没有内地政策支持，香港单方面无法推出此项措施。
- 在特定条件下（例如，限定城市、针对高纳税人群等特定群体、基于额度的开放）进行试点并非不可能，但这更可能是一个谨慎、有限的试点，而非全面开放。然而，迄今为止，没有迹象表明中国政府正在推动“Property Connect”。

$\frac{1}{\sqrt{2}}$

问题15) 内地居民使用人民币在香港购房是否被视为合规？

- 不合规。监管机构会将其视为以外币支付的跨境交易，这在外汇管理下是明确受限的。



问题16) 罚款是否仅限于转移的资金？资产会被没收吗？

- 罚款通常仅根据违规汇出的资金金额计算。例如，如果违规汇出100万美元，罚款通常为该金额的5%-10%左右，并且不会扩展到从未离开中国内地的其他资金。
- 至于资产处置，公开案例中并未显示有没收、强制出售或强制汇回的情况。尽管规则（尤其是国务院规定）理论上提到对非法境外投资的境外资产/权利进行处置，但市场理解这主要针对企业ODI。

问题17) 对于过去的违规行为，会有宽限期吗？

- “宽限期”或“过渡期”不太可能出现。外汇违规行为通常根据现有规则处理，并且没有明确的政策对自愿披露提供罚款豁免。
- 从税务合规角度来看，执法通常受实际时效限制，并且通常侧重于最近3年内发生的事项；更早时期的问题不太可能被追溯追究。

问题18) 当837号文的实施细则出台时，是否会明确开放海外房地产投资，或至少提及相关安排？

- 细则不太可能实质性开放海外房地产投资。
- 措辞上可能有两种方式：(1) 不提及房地产，维持当前“未开放”状态；或(2) 明确重申不允许通过资金汇出进行海外房地产投资。无论哪种方式，预计都不会出现实质性转变。

问题19) 如果某人此前违规汇出资金并在香港购房，随后取消了内地身份/户口，是否仍有追溯风险？

- 税务责任取决于收益实现的时间。如果该人在出售时不再是内地税务居民，则该收益可能无需在中国纳税。

问题20) 内地居民未申报香港物业的租金收入或资本利得，会受到什么处罚？

- 滞纳金通常按每日0.05%计算。
- 根据现行实践，这通常被视为税务合规问题，通过补缴税款和滞纳金处理。
- 尚无导致刑事处罚（例如监禁）的案例。

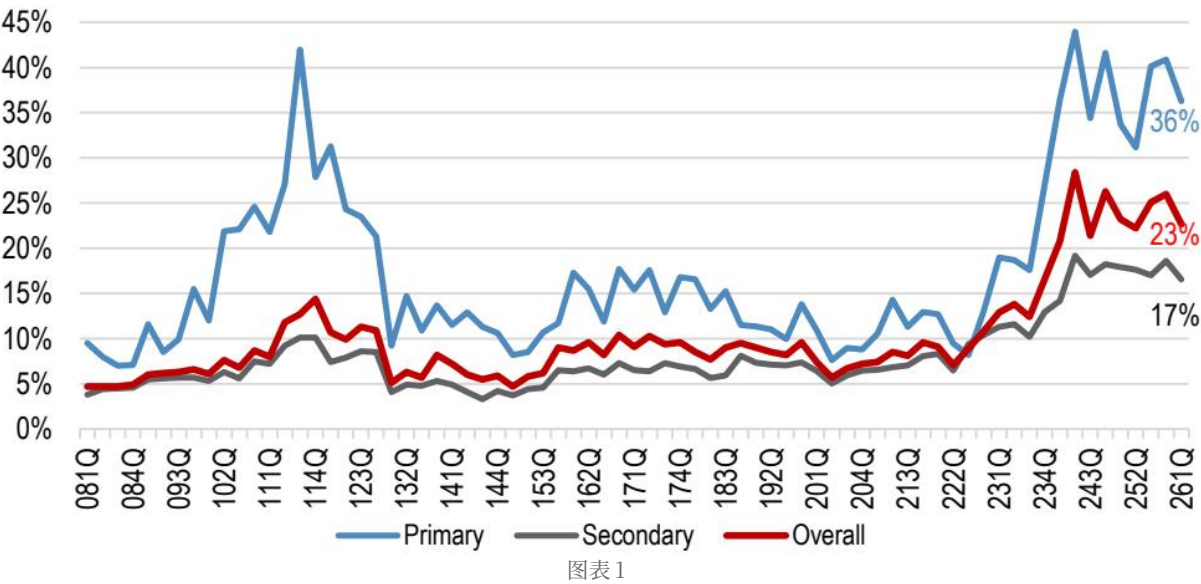
香港住宅市场中的内地买家

表1：香港私人住宅市场 – 非香港身份证持有者买家占比

来源：香港税务局

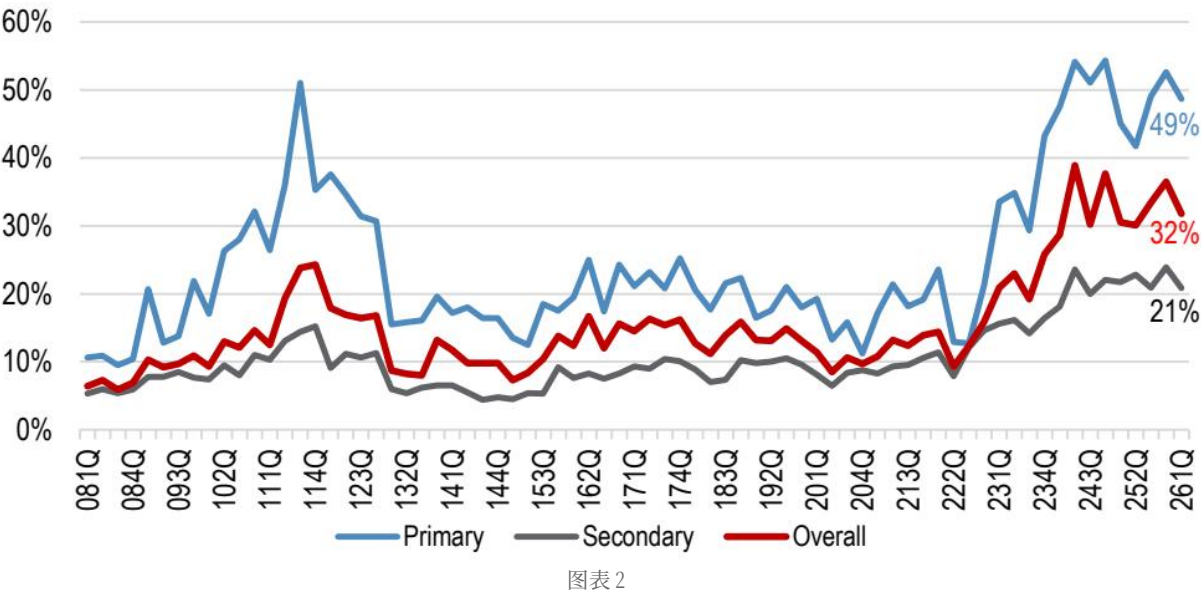
注：FY指香港政府财政年度（截至3月31日）。例如，FY24/25指2024年第二季度至2025年第一季度的期间。

图1：香港私人住宅市场 – 姓氏为普通话拼音的“内地买家”占比（按成交量计）



来源：中原地产。注：此处“内地买家”使用买家姓氏的普通话拼音定义，不区分买家当前居住地或身份。因此，居住在香港的“内地买家”——以及姓氏为普通话拼音的香港本地居民——在此数据集中也被归类为“内地买家”。

图2：香港私人住宅市场 - 姓氏为普通话拼音的“内地买家”占比（按成交额计）



来源：中原地产。注：此处“内地买家”使用买家姓氏的普通话拼音定义，不区分买家当前居住地或身份。因此，居住在香港的“内地买家”——以及姓氏为普通话拼音的香港本地居民——在此数据集中也被归类为“内地买家”。

表2：从中国内地到香港特别行政区的个人跨境汇款规定

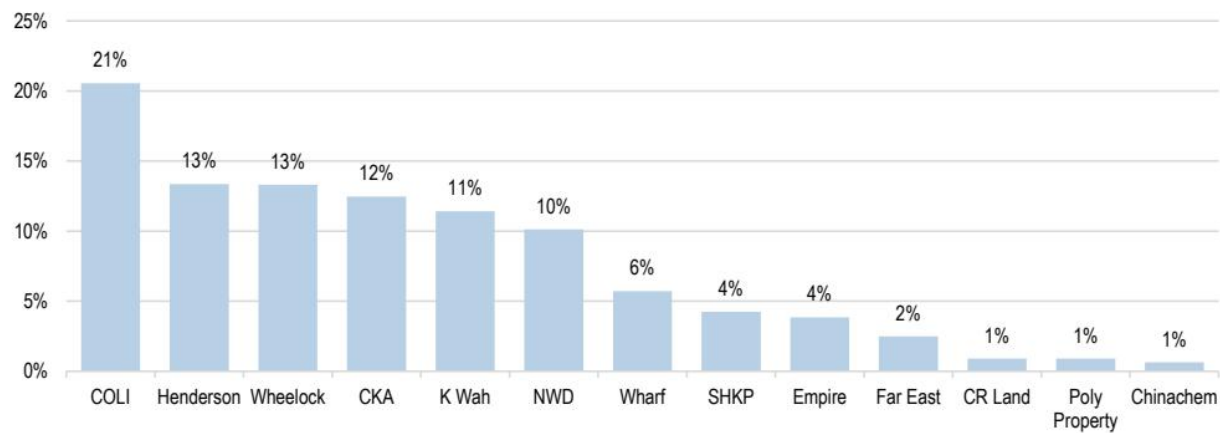
来源：香港金融管理局

香港“内地买家”最集中的区域

表3：自额外印花税取消以来（2024年3月至2026年2月），内地买家数量排名前五的区域（一手单位）

来源：美联物业注：此处“内地买家”使用买家姓氏的普通话拼音定义，不区分买家当前居住地或身份。因此，居住在香港的“内地买家”——以及姓氏为普通话拼音的香港本地居民——在此数据集中也被归类为“内地买家”。

图3：开发商在启德跑道区的风险敞口（按应占未售单位数量计）



图表 3

来源：中原地产，JPM 注：对于涉及财团的项目，我们假设开发商之间平均分配。

估值摘要

表4：香港地产及综合企业 – 估值摘要

来源：彭博财经，JPM估计。
注：股价截至2026年6月15日。未覆盖（NC）公司使用彭博一致预期。过往表现并非未来业绩的指标。